

1510236-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... apresentada, típica da atividade de tráfico.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação, a culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta) não deve ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510236-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510236-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117444/2022 - 73º D.P. JACANA, 24658007 - 73º D.P.

JACANA, 2117444 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JAIRTON DA SILVA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

JAIRTON DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de abril de 2022, por volta de 15h42min, na Via de Pedestre Magnólia-Amarela, 8, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com indivíduo não identificado, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 (quinze) porções contendo 19,2g de tetrahydrocannabinol, 20 (vinte) porções contendo 16,6g de cocaína, e 15 (quinze) porções contendo 4g de cocaína, na forma de crack, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07) e laudo de constatação provisória (fls. 21/24).

O réu foi notificado (fls. 78/79) e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi definitivamente recebida.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, Rondon Felix Castro da Silva e Guilherme Inácio Neris do Carmo, ambos policiais militares. Após, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Após, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, com regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelos auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), fotografias (fls. 12/13), auto de constatação (fls. 83/86), exame químico-toxicológico (fls. 87/89), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Em sede policial, o acusado preferiu permanecer em silêncio (fl. 14).

Em Juízo, o réu negou a prática delituosa; narrou que trabalha como garçom; que fez uma diária como garçom em Santana e no dia seguinte foi para a casa de uma amiga, Fabiana; que ela mora na travessa; que estava na sua bicicleta; que, ao ver a viatura, continuou conversando com sua amiga; que os policiais dispensaram a sua amiga; que os policiais perguntaram se ele estava traficando; que ele negou, disse que estava bebendo com sua amiga; que os policiais andaram pela rua, encontraram os entorpecentes, guardaram na viatura e perguntaram ao acusado se ele tinha passagem; que o acusado afirmou que tinha; que os policiais já o algemaram e o levaram para o DP, imputando-lhe a prática do crime de tráfico.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

Os Policiais Rondon Felix Castro da Silva e Guilherme Inácio Neris do Carmo, que efetuaram a apreensão da droga, narraram em ambas as fases da persecução penal, de forma uníssona, a diligência realizada.

Ouvidos em sede policial, disseram que a efetuavam patrulhamento ostensivo preventivo, pela Rua Carlos Dos Santos; que ao chegarem no local dos fatos escutaram um assobio vindo da via de pedestre chamando um rapaz; que o rapaz, ao perceber a viatura; se evadiu; que neste momento que se depararam com um indivíduo com um volume na cintura; que este indivíduo, ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo; que ao abordá-lo em revista pessoal como preconiza o POP, foi localizado na região de sua cintura, uma sacola plástica e no bolso traseiro de sua bermuda a quantia de R\$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais); que o abordado foi identificado e qualificado como Jairton da Silva Lima; que indagado, informou a equipe que estaria na mercancia dos entorpecentes desde as 07:00hs da manhã e que está devendo para o dono da biqueira o valor de R\$ 400,00; informou também que tem filho pequeno para sustentar; que na sacola plástica havia 15 (quinze) invólucros plásticos de maconha, 20 (vinte) invólucros plásticos contendo cocaína, 15 (quinze) pedras de crack, tudo embalado e fracionado para venda; que diante dos fatos, Jairton tomou ciência de seus direitos constitucionais e foi conduzido ao 73º distrito policial para conhecimento e providências de polícia judiciária (fls. 08/09).

Ouvidos em juízo, os Policiais Militares confirmaram o teor das declarações anteriores. O Policial Rondon Felix Castro da Silva narrou que se recorda da ocorrência; que a equipe estava em patrulhamento; que o local é conhecido como ponto de drogas; que ouviram assobio; que foi o acusado quem assobiou; que tinha um rapaz na frente da viatura, que, ao avistar a viatura, mudou de direção; que a viatura foi em direção a travessa e se deparou com o acusado; que abordaram o acusado; que encontraram os entorpecentes numa sacola e 124 reais com o acusado; que o acusado confirmou a prática delituosa, dizendo que devia 400 reais para a "biqueira"; que reconhece o acusado; que não o conhecia anteriormente; que não houve venda efetiva; que o barulho do assobio veio da direção da via onde ele estava, por isso entende que foi o acusado quem emitiu o som; que o acusado estava

sozinho; que não há qualquer indicação de que estava praticando o delito em concurso com outra pessoa.

No mesmo sentido, o Policial Guilherme Inácio Neris do Carmo confirmou que se recorda da ocorrência; que reconhece o acusado; que não o conhecia anteriormente; que ele e o parceiro estavam fazendo patrulhamento; que ouviram um assobio; que entraram na travessa e encontraram o acusado no local, típico de venda de entorpecentes; que encontraram as drogas numa sacola na cintura do acusado; que tinha 124 reais, maconha, cocaína e crack com o acusado; que o acusado negou a prática delituosa e depois disse que estava na "biqueira" desde às 7h00, porque estava devendo para a "biqueira"; que havia um homem, que mudou de direção ao avistar a viatura; que a viatura costuma passar por lá na tentativa de efetuar prisão, já que é local típico de venda de entorpecente; que não havia estado naquele local anteriormente; que não sabe dizer de onde veio o assobio; que havia imaginado que o assobio pretendia avisar a chegada da viatura; que não viu nenhum ato de venda, ou seja, ninguém se aproximar do acusado.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os Policiais Militares não estão impedidos de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, isto porque seus depoimentos detêm fé-pública.

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório...". (STJ - HC 209549/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - D.W J. - 03/09/2013).

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Ademais, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico confirmando, não somente a quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação, a culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta) não deve ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo. No mais, não possui antecedentes criminais, eis que as condenações criminais que ostenta serão valoradas na segunda fase; não foram colhidos elementos a respeito de sua personalidade e conduta social, não bastando, para tanto, as condenações criminais, que já serão valoradas como reincidência. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal transgredido. Nada há a ser dito a respeito da moduladora "comportamento da vítima". Assim, cotejando as circunstâncias judiciais, estabeleço a pena base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, presente a agravante disposta no artigo 61, I, do Código Penal, em razão da reincidência específica do réu, uma vez que o acusado já foi condenado por sentença transitada em julgado por crime igual anterior, conforme documentos de fls. 81/82 e 94/96. Logo, a pena de 5 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa é elevada 1/6, resultando na pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, assim como a variedade da natureza das drogas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, motivo pelo qual totalizo a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pena que torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Ainda porque é a ré reincidente. 8. Reincidência e “bis in idem”. Não há “bis in idem” no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 1ª T – j. 12.04.11 – DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6ª T – j. 06.05.14 – DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – 5ª T – j. 24.04.14 – DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017). O regime inicial para cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JAIRTON DA SILVA LIMA, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específico e preso em flagrante, o réu permaneceu custodiado durante todo o trâmite processual. Agora, condenado por crime grave em regime fechado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA